

3

MOHD RAZIF BIN ABU BAKAR

lwn

AZIZAH BINTI ANUAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), YA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Panel), YA Tuan Haji Amran bin Hj. Mat Zain (Panel)]

Pada : 27 Julai 2018

Kes Semakan No. 10000-003-0030-2018

Peguam Pemohon: Encik Jamal Mohd Lokmanbin Sulaiman dari Tetuan Jamal Lokman & Associates

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

Permohonan

[1] Pemohon Mohd Razif bin Abu Bakar telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung kes Permohonan No. 10200-099-0037-2018 untuk mendapatkan sepertimana berikut;

- i] Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan Yang Arif Hakim Bicara telah khilaf dari segi prosedur apabila mendengar permohonan ini sedangkan tidak ada sebarang dokumentasi yang membuktikan telah ada pembeli terhadap hartanah tersebut.

- 
- ii] Mahkamah Yang Mulia juga di peringkat pendaftaran dan pemfailan kes juga telah terkhilaf apabila membenarkan pemfailan dan pendaftaran sedangkan tidak ada sebarang bukti penjualan gagal berlaku disebabkan kegagalan Pemohon tersebut.
 - iii] Lain-lain perintah yang difikirkan suai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 13/6/1996 di Masjid Kg. Melayu Ampang, Selangor dan telah bercerai dengan talak satu kali pertama secara talaq raj'ie pada 4/8/2014.

[3] Selepas perceraian tersebut, Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian terhadap Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam Saman No. 10200-017-0669-2014 dan penghakiman harta sepencarian telah dikeluarkan pada 15/5/2017 yang memerintahkan seperti berikut:-

Para 2.1 :

“Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat No. 61, Jalan Mawar 1A, Taman Mawar, Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor dan dipegang di bawah hak milik No. H.S. (D) 3910, Lot 7984, Mukim Dengkil Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan (selepas ini dikenali sebagai “rumah tersebut)”



Para 3:

“Mahkamah memerintahkan bahawa rumah tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dan Plaintiff adalah berhak ke atas rumah tersebut pada terma 2.1 di atas dengan kadar 80% dan Defendan adalah sebanyak 20% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan”.

[4] Pada 15/1/2018, Responden telah memfailkan Permohonan Interlokutori Pelaksanaan Perintah Harta Sepencarian di dalam kes saman No: 10200-099-0037-2018 berdasarkan alasan-alasan berikut:-

- i. Pemohon tidak mahu bekerjasama dengan tidak mahu berjumpa dengan Perunding Hartanah yang dilantik oleh Responden untuk menandatangani Dokumen Pelantikan Agen, walaupun telah bersetuju untuk menjual dengan harga minimum RM350,000.00 di dalam percakapan telepon dengan Perunding Hartanah.
- ii. Tetap enggan menandatangani Borang Pelantikan Agen Hartanah RESCOM Realty tersebut semasa adik kandung Responden Razman bin Anuar No. KP: 711217-10-5403 pergi berjumpa secara berdepan dengan Pemohon di rumah Responden pada 18 Okto0ber 2017 jam 9.00 pagi.
- iii. Tidak meneruskan urusan penjualan rumah tersebut walaupun Pemohon telah melantik seorang Perunding Hartanah, Encik Izzat dari Viva Homes Realty yang berhubung dengan Responden meminta dokumen-dokumen berkaitan rumah tersebut.

[5] Pemohon tidak berpuashati dengan Permohonan Interlokutori Pelaksanaan Perintah Harta Sepencarian yang difailkan oleh Responden di Mahkamah Tinggi Syariah tersebut. Pemohon pada 13/3/2018 telah memfailkan semakan kes ke atas permohonan tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remidi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[7] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*,” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes ***Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah***[2013] JH36(2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman***, kes mal (Semakan) no.



10000-003-0009-2011 dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012.

[8] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[9] Di peringkat ini, kami telah menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10200-099-0037-2018. Kami dapati kes ini tiada sebarang keputusan atau arahan Hakim yang dikeluarkan, yang ada hanyalah sebutan dan pengurusan kes di hadapan Pendaftar Mahkamah. Kami dapati tiada sebarang bantahan Peguam Syarie Pemohon terhadap penerusan prosiding oleh Pendaftar. Sewajarnya Pemohon terlebih dahulu membuat permohonan untuk mengenenpikan prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

[10] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpuashati bahawa proses semakan tidak sesuai dilaksanakan terhadap kes ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Affidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 20 November 2017, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i. Permohonan Semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

.....

1. YAA DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA

Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....

2. YA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

.....

3. YA TUAN HJ AMRAN BIN HJ MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor